Position du demandeur

Un versement pour acquérir une villa

Document d’exercice reconstruit. Ce n’est pas une pièce originale.

D’après un arrêt suisse publié

D01-P01

Le demandeur réclame la restitution des fonds remis à son ancienne compagne pour acquérir une villa à Mougins. Il soutient que le versement de 2’222’000 FF constituait un prêt et non une donation.

D01-P02

Il invoque une convention manuscrite datée du 30 septembre 1997, selon laquelle son investissement devait lui être remboursé et le bénéfice partagé en cas de vente. Il estime que ce document étaye son droit à restitution.

D01-P03

Il affirme également avoir versé 509’285 FF pour des travaux de rénovation. La participation à certains frais et le montant exact revendiqué doivent être examinés séparément.

D01-P04

Il fait valoir l’importance de la somme versée. Le montant global de sa fortune au moment du versement n’est toutefois pas documenté dans les pièces de cet exercice.

Source: Bundesgericht 4A_635/2016, 2018-01-22